

1501290-21.2021.8.26.0040

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

IGOR DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, em 7 de abril de 2021, por volta das 11:30hs, na Rua João Marino, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501290-21.2021.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501290-21.2021.8.26.0040

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

IGOR DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, em 7 de abril de 2021, por volta das 11:30hs, na Rua João Marino, na cidade de Rincão/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 6 porções de cocaína e 9 porções de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado às fls. 87, sobrevivendo defesa às fls. 91. Alegou que o acusado é mero usuário de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fls. 97/98).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas, assim como foi interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Interrogado, o réu afirmou que estava na posse dos 6 eppendorfs de cocaína e das 9 porções de maconha, os quais eram para o seu consumo.

O policial militar Tiago narrou que estava em patrulhamento pelo local e o réu, ao avistar a viatura, correu e dispensou uma sacola em um terreno. O sargento Claro desembarcou da viatura e alcançou o réu em uma chácara. Retornaram ao local e encontraram a sacola com a droga. O acusado negou a posse das drogas.

O policial militar Flávio depôs no mesmo sentido, exceto quanto à posse da droga, que afirma ter o acusado admitido a posse da droga e que era usuário. Perguntado pelo D. Promotor de Justiça, esclareceu que no local havia outro indivíduo com uma bicicleta que não foi alcançado e detido.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos, cuja natureza entorpecente ilícita foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Não verifico, contudo, suficientes provas para afirmar que as substâncias entorpecentes teriam como destinação a entrega a terceiros.

Os policiais militares não narraram nenhum ato ou movimento feito pelo acusado que denotasse a entrega de drogas.

Com efeito, diante do cenário apresentado, verifica-se que o réu admitiu em seu interrogatório judicial a propriedade da droga. No entanto, afirmou que o entorpecente era para o consumo pessoal.

Portanto, a prova colhida nos autos não é suficiente para embasar uma condenação por tráfico de drogas, sendo de rigor o acolhimento da versão apresentada pelo réu em juízo.

Sendo assim, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos é medida que se impõe.

Com relação à pena, entendo adequada a ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga.

Poderá apelar em liberdade.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu IGOR DOS SANTOS à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 383, caput, do CPP.

Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a destruição do entorpecente apreendido.

Em relação ao celular apreendido (fls. 10/11), defiro a sua restituição ao réu, uma vez que não comprovada sua origem ilícita, proveniente do tráfico.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, (100 UFESPs).

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados, procedendo-se ao respectivo registro no sistema eletrônico.

P.I.C.

Americo Brasiliense, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA